

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מישל בוסקילה
אופיר כץ
שמחה רוטמן

פ/25/6456

הצעת חוק העונשין (תיקון – ביטול עבירת מרמה והפרת אמונים), התשפ"ו–2026

ביטול סעיף 284 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, סעיף 284 – בטל.

דבר היסבר

לאורך השנים הפכה עבירת מרמה והפרת אמונים לאחת העבירות המעורפלות והשנויות במחלוקת במשפט הפלילי בישראל, וזאת חרף ניסיונות רבים של הפסיקה לשרטט את גבולותיה. פעמים רבות עמדו בפני מערכת המשפט קשיים מהותיים בהבנת גדריה, יסודותיה ותכניה של עבירת מרמה והפרת האמונים. חוסר הבהירות ואי-הוודאות באשר להיקפה פוגעות הן בזכויות עובדי הציבור והן באמון הציבור במערכת המשפט. כיום העבירה מנוסחת בצורה כוללת, ללא קווים מנחים ברורים המגדירים מתי פעולה או מחדל של עובד ציבור ייחשבו כמרמה והפרת אמונים. מצב זה יוצר חוסר ודאות מהותי, שכן אדם המואשם בעבירה זו אינו יכול לראות במעשיו עבירה פלילית ואינו יכול להיערך לכך מראש. לפיכך, הסעיף פוגע קשות בעקרונות היסוד של הדין הפלילי בישראל, שלפיהם אין עונשין אלא אם כן החוק מגדיר במפורש את העבירה ואת יסודותיה העובדתיים לפי עקרון החוקיות והעקרון לפיו "אין עונשין אלא אם כן מזהירין".

בנוסף, מדובר בהגדרה פלילית מיושנת שאינה עונה על הקריטריונים המקובלים בדין הפלילי המודרני ואכן, גם במבט השוואתי אין אח ורע לעבירה זו. קיומה של עבירה עמומה זו מעלה סיכונים למתן כתבי אישום לא מבוססים, להליכי משפט לא ברורים ואף לעיוותי דין, תוך פגיעה באמון הציבור במערכת המשפטית ובחוסנה של מערכת האכיפה. לאורך השנים, בשל עמימות העבירה, הוחלו אמות מידה שונות במקרים דומים וכך נוצר מצב בו מקרה אחד מקבל את התואר "עבירת מרמה והפרת אמונים" בעוד מקרה אחר דומה לא נחשב כך. התוצאה של התנהלות זו הביאה לתחושת הפליה, שרירותיות וחוסר ודאות במשפט הפלילי.

יתרה מזאת, המשך קיומה של עבירה זו עלול להוביל לעיוות מוסרי, שכן עובדי הציבור נדרשים לפעול בהתאם לחוקים עמומים שאינם מגדירים במפורש את גבולות ההתנהלות החוקית, וכתוצאה מכך הם עלולים להיענש על מעשים שהיה מצופה מהם לעשות כעובדי ציבור.

כחלק מהליך רחב יותר של פליליזציה בתחומים רבים, גם בתחום זה נוצר מצב שבו עבירות משמעותיות, שבמדינות רבות בעולם מטופלות במישור האתי-מינהלי, זכו בישראל לטיפול פלילי הכרוך בחקירה, כתבי אישום וקלון ציבורי, ולפיכך מוצע כי העבירה תבוטל.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת דוד אמסלם (פ/24/3202 ; פ/25/2802).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
ההונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

כ"ג בטבת התשפ"ו (12.01.2026)